GMC
avocats associés

Goutal, Alibert & Associés
Société d'Avocats

Période préélectorale et électorale : pièges à éviter, bonnes pratiques à adopter

Institut de Droit Public du Barreau de Nîmes – 9 octobre 2019

Sophie CHAUVET
Avocate associée

Samuel DYENS
Avocat associé
Maître de conférences associé à l'Université

Paris | Versailles | Bordeaux | Toulouse | Nîmes | Nice

Adresse postale : 90 avenue Ledru-Rollin, 75011 PARIS - Tel : 01 48 07 52 55 - Fax : 01 48 07 52 33
cabinet@goutal-alibert.net

Les échéances à maîtriser

Article L.51 du code électoral

« Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.
<u>Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise</u>, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. »

→ A compter du 1er septembre

Les échéances à maîtriser

Article L.52-1 du code électoral

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, <u>l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale</u> par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, <u>aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin</u>. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du <u>bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus</u>. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

→ A compter du 1er septembre

Les échéances à maîtriser

Article L.163-2 du code électoral

« I.- <u>Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises</u>, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de 1'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 1'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.

II.-Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

En cas d'appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.»

→ A compter du 1er décembre

Les échéances à maîtriser

Article L. 48-2 du code électoral

« Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »

Article L. 49 du code électoral

« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. »

Article L. 49-1 du code électoral

« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. »

→ La veille du scrutin, 0 heure

Deux zones de risque à maîtriser

La contribution illégale au **financement** d'une campagne électorale :

→ Article L.52-8, 2° du code électoral

La participation illégale à la **propagande** électorale :

→ Article L.52-1 du code électoral

GMC
avocats associés

Goutal, Alibert & Associés
Société d'Avocats

La contribution illégale au financement d'une campagne électorale : l'article L.52-8, 2° du code électoral

Article L.52-8, 2° du code électoral

« <u>les personnes morales</u> à l'exception des partis et groupements politiques, <u>ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat</u>, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant <u>des biens, services ou autres avantages directs ou indirects</u> à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués. »

Article L.52-8, 2° du code électoral : Illustrations jurisprudentielles

les cartes de vœux utilisées par un élu candidat en dehors de la communication institutionnelle habituelle et dont le texte ferait allusion à l'élection,

l'utilisation d'un véhicule de la collectivité pour les besoins de la campagne,

la mise à disposition de personnels de la collectivité au service de la campagne du candidat ou de moyens matériels (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs…)

l'utilisation de clichés photographiques appartenant à la collectivité au sein de document de propagande d'un élu sortant

le recours à un site internet institutionnel pour promouvoir la campagne d'un candidat (CE 24 septembre 2012, *Péricat*, n°353998)

Article L.52-8, 1° du code électoral :
Qui est concerné par ces restrictions?

- **Les collectivités territoriales, d'élection ou pas.**

- **Les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs personnes morales de droit public (SEM, SPL…)**

- **Les établissements publics territoriaux** (CE 21 mai 2012, *El. cant. de Bandraboua*, n°353585)

- **Les associations si elles sont liées à la collectivité tant par le statut de leurs dirigeants (élus ou agents territoriaux) que par leur objet social** (CE 6 avril 2012, *Cauet*, n°353835)

Article L.52-8, 1° du code électoral : Les critères du juge administratif

- Quelle est la pratique habituelle de la collectivité ?
- La fréquence et la périodicité ont-elles été modifiées ?
- Le choix de la période de l'action est-il objectif ?
- Le format de l'action a-t-il été modifié ?
- Le principe de neutralité a-t-il été respecté ?

Article L.52-8, 1° du code électoral :
Quelle est la pratique habituelle de la collectivité ?

→ **L'existence d'une pratique déjà établie est un élément permettant de désamorcer l'argument de la création d'une action spécialement pour les élections**

→ **Par exemple, la distribution de cartes de vœux et de cadeaux aux participants d'une cérémonie ne sera pas critiquable, si tel était déjà le cas les années précédentes** (CE, 10 mars 2009, *El. Mun. d'Annay-sous-Lens*, n°317976)

Article L.52-8, 1° du code électoral :
Quelle est la pratique habituelle de la collectivité ?

Pour une illustration :

« Considérant que tant l'envoi de tels courriers relatifs à l'action de la commune en faveur de ses habitants que la tenue, en présence du maire, de réunions d'informations ou de concertation à leur intention relèvent d'une pratique habituelle du maire sortant et non d'une initiative qu'il aurait prise à l'approche des élections » (CE, 27 avril 2009, *El. Mun. de Montgeron*, n°321830).

Article L.52-8, 1° du code électoral :
Quelle est la pratique habituelle de la collectivité ?

→ **Il apparaît clairement que de telles réunions peuvent parfaitement être maintenues**

→ **à condition de n'avoir modifié :**

- **ni leur format,**
- **ni leur contenu,**
- **ni leur périodicité.**

(CE, 19 octobre 2012, *El. Cant. de Sannois*, n°354023)

Article L.52-8, 1° du code électoral :
Quelle est la pratique habituelle de la collectivité ?

Le juge, en revanche, n'hésite pas à censurer des élections lorsque la manœuvre est trop grossière

→ **Ainsi, les campagnes de communication de la région Ile-de-France relatives à son action et à ses projets dans le domaines des transports ont été regardées comme des actions prohibées** (CE, 4 juillet 2011, *El. Rég. Ile-de-France*, n°338033)

→ **Il en va de même pour la diffusion d'un bulletin municipal dressant un bilan particulièrement élogieux de l'action menée par la municipalité sortante** (CE, 19 mai 2009, *El. Mun. Les Bordes-sur-Arize*, n°317249).

Article L.52-8, 1° du code électoral :
Quelle est la pratique habituelle de la collectivité ?

A contrario, une inauguration peut être légalement organisée, dès lors que la période est justifiée par :

- **L'achèvement des travaux,**
- **La mise en service de l'équipement,**
- **ou l'ouverture au public du service public** (CE, 24 juillet 2009, *El. Mun. Montauban*, n°322221)

Le respect de la durée ou du calendrier des travaux de réalisation d'un équipement ou d'une opération sont deux éléments fondamentaux pour juger de la légalité d'une manifestation.

Article L.52-8, 1° du code électoral :
Quelle est la pratique habituelle de la collectivité ?

De même, l'organisation de la traditionnelle fête des grands-mères à la veille des élections, n'a pas été regardée comme une réunion à caractère électoral, alors même qu'elle n'avait plus été organisée depuis 3 ans, en raison des travaux de rénovation de la salle qui l'accueillait auparavant (CE, 10 août 2005, *El. Cant. Solre-le-Château*, n°274299).

Un élu sortant ne peut se voir reprocher d'avoir envoyé des courriers à certains habitants de la commune, payés par la commune, dès lors que ces courriers étaient des réponses à des doléances de ces mêmes habitants (CE, 27 avril 2009, *El. Mun. Montgeron*, n°321830).

Article L.52-8, 1° du code électoral :
La fréquence ou la périodicité ont-elles été modifiées spécialement ?

Le juge va vérifier que rien dans la fréquence ou la périodicité n'a été spécialement modifié par la collectivité

Ainsi, une fréquence de publication accrue ou une périodicité raccourcie peuvent être soupçonnées de fournir un avantage

Il en va de même pour une manifestation dont la durée a été considérablement allongée, ou la date de tenue décalée sans justification objective

Certains de ces aspects méritent d'être précisés.

Article L.52-8, 1° du code électoral : Le choix de la période est-il objectif ?

La date d'une manifestation est essentielle dans le cadre d'une période préélectorale

Elle doit pouvoir être justifiée soit par l'habitude, soit par des motifs objectifs (CE, 15 mai 2009, *El. Mun. Blanc-Mesnil*, n°322304)

Par exemple, la date à laquelle le maire sortant visitait la maison de retraite ayant été artificiellement décalée, le juge a estimé qu'il s'agissait d'une manœuvre électorale illégale (CE, 16 octobre 1996, *El. Mun. Sallèles d'Aude*, n°173528).

Article L.52-8, 1° du code électoral :
Le choix de la période est-il objectif ?

A l'inverse, le juge n'a rien trouvé à redire à ce que la date d'une manifestation habituelle soit déplacée en raison de l'indisponibilité de la salle (CE, 2 avril 1990, *El. Mun. Rou-Marson*, n°108553)

De même que le décalage de la date d'inauguration d'un bâtiment municipal était objectivement justifié par des difficultés liées à la passation d'un marché public (CE, 15 mai 2009, *El. Mun. Blanc-Mesnil*, n°322304).

Article L.52-8, 1° du code électoral :
Le format de l'action est-il habituel ou proportionné ?

C'est une certaine forme d'identité dans les conditions d'organisation d'une action récurrente ou de mesure dans l'organisation d'une manifestation nouvelle mais justifiée que le juge recherche

Pour les actions ou publications récurrentes, le juge vérifie par exemple que :

- **→ La pagination est la même,**
- **→ La charte graphique n'a pas été modifiée**
- **→ Le nombre d'invités n'a pas été exagérément multiplié,**
- **→ Le coût global n'a pas été lui-même multiplié…**

Article L.52-8, 1° du code électoral
Le format de l'action est-il habituel ou proportionné ?

Pour les actions ou manifestations nouvelles, sans référentiel de comparaison possible, le juge appelle à une certaine comparabilité

Ainsi la collectivité organisatrice devra se référer à la pratique et aux modalités d'organisation de manifestations ou actions similaires, pour qu'une adéquation soit trouvée (CE, 18 décembre 1996, *El. Mun. 16ème arrondissement de Paris*, n°176283).

Article L.52-8, 1° du code électoral :
Le format de l'action est-il habituel ou proportionné ?

Des modifications des conditions d'organisation d'une manifestation ou d'une publication sont toutefois possibles

Deux conditions sont à remplir :

→ D'une part, elles doivent être objectivement justifiées

→ Et d'autre part, même justifiées, elles ne doivent pas être exagérées, et doivent être raisonnables (CE, 16 novembre 2005, *El. Cant. Gravelines*, n°274797).

Article L.52-8, 1° du code électoral :
Le principe de neutralité est-il respecté ?

C'est le critère qui va permettre au juge de contrôler au fond, c'est-à-dire le contenu de l'action ou de la manifestation

C'est par la neutralité ou l'absence de neutralité du contenu de l'action que le juge va déterminer si cette dernière constitue ou pas un don ou un avantagé prohibés

En l'absence de définition précise de ce qu'est la neutralité d'un contenu, c'est au cas par cas que le juge évalue la situation, ce qui rend toute tentative de synthèse délicate

Pour autant, une ligne-directrice peut-être conseillée.

Article L.52-8, 1° du code électoral :
Le principe de neutralité est-il respecté ?

Le contenu ne doit faire apparaître <u>aucune considération partisane</u>, ou assimilable à de la <u>polémique électorale</u> ;

→ Les termes employés ou rédigés doivent être exempts de toute tentative de valorisation individuelle excessive (CE, 9 mars 2012, *El. Cant. Dourdan*, n°353867)

→ Les propos doivent être exempts de toute dimension polémique ou électoraliste (CE, 16 juillet 2012, *El. Cant. Montargis*, n°353979)

→ Le fait que la présentation des projets en cours recoupe des thèmes de campagne développés par un élu sortant n'est pas, en lui-même, irrégulier (CE, 27 avril 2009, *El. Mun. Montgeron*, n°321830 ; 19 octobre 2012, *El. Cant. Sannois*, n°354023)

→ En revanche, toute forme de similitude, voire d'assimilation entre la campagne d'un candidat et les actions de communication de la collectivité est à proscrire (CE, 23 mai 1990, *El. Mun. Lège-Cap-Ferret*, n°108975).

Les sanctions de la méconnaissance de l'article L.52-8 du code électoral

La violation de l'article L.52-8 du code électoral peut conduire à :

- **l'annulation** des opérations électorales ;
- des **sanctions pénales** (amende de 3 750 € et/ou 1 an d'emprisonnement (art. L.90-1 et L.113-1 du Code Electoral)
- la **réintégration des dépenses** correspondantes dans le compte de campagne si la collectivité y est astreinte (avec le risque de rejet)
- **l'inéligibilité** (faculté laissée au juge de l'élection sur saisine de la CNCCFP).

GMC
avocats associés

Goutal, Alibert & Associés
Société d'Avocats

La participation illégale à la propagande électorale : l'article L.52-1 du code électoral

Article L.52-1 du code électoral

« *(…) aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin* ».

Applicable à compter du premier jour du sixième mois précédant le scrutin, soit le 1er septembre

Article L.52-1 du code électoral :
Qui est concerné par ces restrictions?

→ **Les collectivités territoriales, d'élection ou pas** (CE, 28 juillet 1993, *El. Cant. Bordères-sur-L'échez*, n°142586)

→ **Les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs personnes morales de droit public (SEM, SPL…)**

→ **Les établissements publics territoriaux** (CE 21 mai 2012, *El. cant. de Bandraboua*, n°353585)

→ **Les associations si elles sont liées à la collectivité tant par le statut de leurs dirigeants (élus ou agents territoriaux), que par leur objet social** (CE 6 avril 2012, *Cauet*, n°353835)

Article L.52-1 du code électoral : Portée de l'interdiction

→ L'article L.52-1 n'a pas vocation à interdire toute campagne de communication après le 1er septembre

→ Le fonctionnement de l'administration, au même titre que le principe de continuité du service public permettent de maintenir ou d'assurer une communication institutionnelle pendant la période des 6 mois précédant l'élection

→ Elle sera légale si elle vise à simplement informer le public, en répondant strictement à des considérations d'intérêt général.

Article L.52-1 du code électoral : Portée de l'interdiction

Par exemple, un magazine régional qui présente de façon neutre le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, ou une plaquette sur le train dans la région ne constituent pas une propagande prohibée, mais bien de la communication institutionnelle (CE, 30 décembre 2010, *El. Reg. Midi-Pyrénées*, n°338189)

Encore en est-il de même pour une collectivité qui se « contente » d'informer ses administrés sur les travaux en cours ou à venir, sans velléité de promotion commerciale ou électoraliste de ces informations (CE, 28 décembre 2001, *El. Mun. Boisemont*, n°235424)

La mise en place d'une signalétique pour informer les habitants sur une opération en cours n'est pas, par principe, irrégulière (CE, 20 mars 2009, El. *Mun. Gilette*, n°317456)

De même, la promotion à l'occasion d'une foire commerciale de l'image de la collectivité territoriale ne peut pas systématiquement s'analyser comme un acte de propagande illicite (CE, 8 juillet 2009, *El. Mun. Andrézieux-Bouthéon*, n°322417).

Article L.52-1 du code électoral : Communication institutionnelle et propagande

Une publication sera considérée comme une action de propagande électorale illicite si :

→ Elle présente trop favorablement l'action de l'équipe municipale et de son maire, et non de la commune (CE, 17 novembre 2008, *El. Mun. Aiguilles-en-Queyras*, n°316429)

→ Elle dresse un bilan trop avantageux de l'action menée par l'équipe municipale (CE, 5 juin 1996, *El. Mun. Morhange*, n°173642).

Article L.52-1 du code électoral : Communication institutionnelle et propagande

Une collectivité territoriale peut communiquer en période préélectorale sur ses projets, à condition qu'il s'agisse d'information et non de propagande.

→ La présentation neutre et informative dans un bulletin municipal des projets en cours d'achèvement dans la ville est licite par principe (CE, 22 juin 2009, El. *Mun. Romans-sur-Isère*, n°322538)

→ Le site internet d'une commune peut contenir le même type d'informations de cette nature (**CE, 17 décembre 2008, *El. Mun. Coullons*, n°318459**)

Article L.52-1 du code électoral :
Elus en fonction et élus en campagne

Même s'il est candidat, l'élu en place reste en charge du bon accomplissement de son mandat et de ses responsabilités

Le juge en est parfaitement conscient ; il vise seulement à éviter une trop grande porosité entre l'élu en place et l'élu candidat

En conséquence, la participation d'un élu-candidat à des actions organisées par sa collectivité est parfaitement justifiée dès lors qu'elle se rattache à l'exercice de ses fonctions (CC, 19 décembre 2002, *A.N Hauts-de-Seine (8ème)*)

Article L.52-1 du code électoral :
Elus en fonction et élus en campagne

Il en va de même lors de la prise de parole d'un élu dans le cadre d'une manifestation liée à l'exercice de ses fonctions

Elle est parfaitement légitime si l'élu s'abstient de tout propos de propagande ou de polémique électorales, ni mettre exagérément son action personnelle (CE, 31 décembre 2008, *El. Mun. Hagondange*, n°317830)

Encore en est-il de même avec la présence de l'image de l'élu dans les supports de communication institutionnelle

Sa présence n'est pas en elle-même illicite ; ce n'est que si elle est nouvelle, ou exagérée ou multipliée que le problème se posera (CE, 15 avril 2005, *El. cant. Cilaos*, n°270423)

Article L.52-1 du code électoral :
Elus en fonction et élus en campagne

Les réunions publiques, réunions des comités de quartier ou visites sur le terrain habituelles peuvent être maintenues

Il leur suffit de respecter les principes suivants :

- **Antériorité**
- **Régularité**
- **Neutralité**
- **Identité.**

Article L.52-1 du code électoral : Tribunes de l'opposition

Le directeur de la publication ne peut s'opposer à la publication de cette tribune dans le bulletin d'information de la collectivité, sauf si elle est injurieuse ou diffamatoire, ou de nature à troubler l'ordre public (CAA Nancy, 14 avril 2005, *Cne de Cloranye*, n°03NC00869**)**

La liberté d'expression ne peut donc pas être interdite en périodes préélectorale et électorale (CE, 7 mai 2012, *El. Cant. Saint-Cloud*, n°353536**)**

Article L.52-1 du code électoral : Inaugurations et propagande (rappel)

Aucune disposition ou principe n'interdit de procéder à des inaugurations dans la période considérée…

…si elle est parfaitement justifiée par la fin des travaux, ou la mise en service de l'équipement, ou l'ouverture du service public (CE, 29 juillet 2002, *El. Mun. La Grande Motte*, n°236405**)**

…si elle n'est ni anticipée, ni artificiellement retardée (CE, 29 juillet 2002, *El. Mun. Dunkerque,* n°239142**).**

Article L.52-1 du code électoral : Inaugurations et propagande

→ **Aucune disposition ou principe n'interdit l'envoi de cartons d'invitation à une inauguration dans la période considérée**

→ **Dès lors que cet envoi est justifiée par la manifestation, son ampleur et ses modalités d'organisation, en respectant les pratiques habituelles** (CE, 29 juillet 2002, *El. Mun. La Grande Motte*, n°236405)

→ **Et contrairement à une idée reçue, rien n'impose – par principe – de supprimer la mention des nom, prénom et titre des élus figurant sur le carton d'invitation :**

> **« *la mention du nom de M.X., en qualité de maire-adjoint, et non comme candidat à l'élection législative, sur les cartons d'invitation à neuf manifestations organisées par la ville de Nîmes, n'a pu altérer la sincérité du scrutin, dès lors que ces manifestations <u>municipales</u> avaient un <u>caractère traditionnel</u> et n'ont été accompagnées d'<u>aucune action destinée à influencer</u> ces électeurs* » (**CC, 16 décembre 1997, A.N., Gard (2ème))**

Article L.52-1 du code électoral : Communication numérique et propagande

Les outils de communication numérique des collectivités publiques relèvent du même régime juridique que les supports « traditionnels » de communication

Ainsi, le juge vérifie-t-il qu' « *il n'est pas établi que le site internet de la commune ait présenté de façon excessivement élogieuse la gestion du budget par l'équipe sortante* » (CE, 27 avril 2009, *El. Mun. Montgeron*, n°321830**)**

Attention: l'archivage des données sur le site

Le site peut contenir des données archivées qui ont été mises en ligne antérieurement aux périodes des 1 an et 6 mois, mais qui de par leur contenu et leur accessibilité pendant ces périodes les rendent incompatibles avec les articles L.52-8 et L.52-1 du code électoral

La prudence est recommandée : « *Il est donc préférable d'effacer, à compter du* (1er septembre), *toute information ayant le caractère d'une promotion de la collectivité, même si cette information a été mise en ligne antérieurement à cette date* » (Rep. Min. n°71399, JOAN Q., 28 février 2006, p.2180**)**

Article L.52-1 du code électoral : Communication numérique et propagande

Les mêmes règles trouvent à s'appliquer, qu'il s'agisse :

- **de la mise en ligne de vidéos, diffusées sur le site internet de la collectivité (**CE, 15 mai 2009, *El. Mun. d'Asnières-sur-Seine*, n°322132**) ;**

- **de propos tenus sur des forums gérés par la collectivité qui, s'ils sont destinés à valoriser la candidature de tel ou tel, peuvent entrer dans le champ des articles commentés ;**

- **de propos tenus sur des réseaux sociaux gérés par la collectivité publique (Facebook, Twitter, Blog…)…**

Les sanctions de la méconnaissance de l'article L.52-1 du code électoral

La violation de l'article L.52-1 du code électoral peut conduire à :

- **l'annulation** des opérations électorales ;
- des **sanctions pénales** ;
- la **réintégration des dépenses** correspondantes dans le compte de campagne
- **l'inéligibilité**.

L'implication des agents publics dans la campagne électorale

→ L'obligation de réserve

◉ **Une définition :**

« *Le fonctionnaire s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions* »

◉ **Des critères d'appréciation variables :**

→ le niveau hiérarchique ;

→ la nature des fonctions ;

→ le caractère plus ou moins public de l'expression ;

→ le caractère plus ou moins exagéré de l'expression ;

→ l'exercice d'un mandat syndical ou politique (une simple atténuation)

◉ **Les réseaux et outils numériques : une zone de risque majeure**

Pour mémoire : art. L.50 du code électoral:

« ***Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats*** ».